

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 189/2560

ศาลปกครองกลาง

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลแพ่ง

ศาลผู้รับ

ความเห็น

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

(มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

(มหาชน)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา

พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2549 มาตรา

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 มาตรา

คดีที่ กสท ยื่นฟ้องบริษัท อ. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่า บริษัท อ. จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดโดยติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีไว้ใช้สำหรับให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ตามสัญญาให้ดำ

เนินการฯ ที่ กสท ผู้ฟ้องคดี อนุญาตให้บริษัท ด. จำกัด แต่เพียงผู้เดียว เข้าร่วมดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สถานี่ฐานเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี ขอให้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและชดใช้ค่าเสียหาย เห็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนั้น ผู้ที่กระทำละเมิดต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและต้องเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลเอกชน กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ข้อพิพาทในคดีนี้ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม และแม้ข้อพิพาทในคดีนี้จะเกี่ยวพันกับสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้บริษัท ด. จำกัด เข้าร่วมดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและบริษัท ด. จำกัด ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการก็ตาม แต่ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาระหว่างคู่สัญญา แต่ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นบุคคลภายนอกสัญญา ทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวยังไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล ดังนั้น การวินิจฉัยเขตอำนาจศาลในคดี จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์เรื่องคดีเกี่ยวพันกันมาใช้บังคับได้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีไม่เป็นละเมิด เนื่องจากมีประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันได้ ซึ่งข้อต่อสู้

ดังกล่าวไม่ใช่ข้อกำหนดในสัญญา แต่เป็นข้อต่อสู้ที่ผู้ถูกฟ้องคดียกขึ้นกล่าวอ้างว่าตนมีอำนาจกระทำได้ ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

()

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>ส่วนเลขาการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) (4)	